한화투자증권

2026년 10월 08일
ESG



ESG

비싼 구주, 값싼 신주

▶Analyst 엄수진 sujineom@hanwha.com 3772 7407

인수자가 지배주주의 지분만을 프리미엄을 얹어 매수하는 방식 하에서는, 지배주주만 경영권 프리미엄을 독점하여 주주평등의 원칙에 반할 뿐 아니라, 일반 소액주주는 경영권 변경을 수반하는 중대한 의사결정에서 소외되고 자신이 소유하고 있던 지분을 매각할 기회도 얻지 못한다. 이에 더해 인수 대상회사가 제 3 자배정 유상증자를 실시해 인수자가 저가에 신주를 매입할 기회까지 제공하게 되면 일반주주는 프리미엄에서 소외된 데 더하여 지분율 하락이라는 피해까지 입게 된다.

의무공개매수제도 재도입 논의를 촉발한 국내 사례

2016년 KB금융지주의 현대증권 인수, 같은 해 미래에셋증권의 대우증권 인수, 2021년 IMM의 한샘 인수 건에서, 지배주주에게 제시·지급된 인수 대가와 소액주주에게 제시·지급된 인수 대가 간 차이가 현저했다. 이 같은 사례들은 의무공개매수제도 도입 필요성을 일깨우는 계기가 되었다.

인수 시 '지배주주에만 프리미엄 + 제3자배정 유상증자' 사례

인수자가 지배주주의 지분만을 프리미엄을 얹어 매수하고, 제3자배정 유상증자를 통해 지배주주에게 제시·지급한 인수 대가보다 훨씬 낮은 가격에 신주를 추가로 매입하려 시도했거나 실제로 추진한 사례로, 2025년 롯데렌탈, 2026년 미투온, 베노티앤알, 토박스코리아 등을 살펴보았다.

(참고) 소액주주를 평등하게 대우한 인수 사례

지난 2023년 덴티스트리인베스트먼트*는 오스템임플란트에 대해 공개매수를 실시했다. 덴티스트리인베스트먼트는 공개매수 공시 전에 최대주주의 지분 18.9% 중 9.3%를 1주당 190,000원에 인수하기로 매매계약을 체결하고, 일반주주에 대해서도 매수가격을 동일하게 책정함으로써 일반 소액주주도 프리미엄을 향유할 수 있도록 하였다.

(*유니슨캐피탈코리아(UCK)와 MBK파트너스가 오스템임플란트의 공개매수를 위하여 설립한 특수목적법인)

오스템임플란트 사례 이후, 인수자가 일반주주에게도 지배주주와 동일한 경영권 프리미엄을 얹은 인수 금액을 제시하는 사례(루트로닉, 제이시스메디칼, 비올, SK디앤디, 에코마케팅, 더존비즈온 등)가 국내에 속속 나타나고 있다.

의무공개매수제도 재도입 논의를 촉발한 국내 사례

우리나라에는 1997년 1월 舊증권거래법 개정으로 의무공개매수제도가 도입되었지만 IMF 경제 위기가 도래함에 따라 기업의 구조조정을 촉진해야 한다는 명목으로 1998년 2월에 폐지된 역사가 있다. 당시 IMF는 우리나라에 미국식 제도를 도입할 것을 권유하였는데, 자신들에게 익숙지 않을뿐더러 M&A 추진에 걸림돌이 된다는 이유로 의무공개매수 제도의 폐지를 요구하였다. 이후 20년 넘게 지배주주가 인수자에게 장외에서 주식을 양도하면서 프리미엄을 독점하는 M&A 거래 방식이 보편화되었고, 이에 따라 일반 소액주주는 자신이 투자한 회사의 중대한 경영의사결정 과정에서 소외될 뿐 아니라 투자 회수의 기회도 충분히 보장받지 못하는 문제가 반복되어 왔다.

2016년 KB금융지주가 현대증권의 지분 22.56%를 매입할 때 지배주주 지분 인수가격은 주당 23,182원이었지만 소액주주에게는 주당 6,737원의 주식매수청구권을 부여했던 사례, 같은 해 미래에셋증권이 대우증권의 지분 43%를 인수하면서 지배주주에게는 주당 16,518원, 소액주주에게는 주당 7,999원으로 주식매수청구권을 부여한 사례 등이 대표적이다.

2021년 한샘의 창업주 및 친인척 지분 27.7%를 사모펀드 IMM이 주식매매계약 체결일 종가 116,500원의 거의 두 배에 달하는 주당 222,550원에 사들인 일도 있었다. 이에 당시 한샘의 2대주주였던 헤지펀드 테톤 캐피탈은, 지배주주 일가는 시가의 100%에 해당하는 프리미엄을 받고 지분과 경영권을 매각한 반면 일반주주들은 이러한 중요 의사결정과정에서 철저히 배제되었고 주가도 결국 하락했다는 주장을 제기했다.

이 같은 사례들은 국내 자본시장에서 소액주주 보호 장치가 아직 미흡하다는 것을 공공연히 드러냈고, 의무공개매수제도 도입 필요성을 일깨우는 계기가 되었다. 의무공개매수제도는 상장회사의 지배권을 확보할 정도의 주식 취득 시 일정 지분 이상을 의무적으로 공개매수의 방법으로 취득하도록 하는 제도이다.

[표1] 의무공개매수제도 재도입 논의를 촉발한 국내 사례

인수 시기	인수자	피인수기업	전체 지분 대비 인수 물량	주당 인수 대금	
				지배주주	일반주주[주]
2016	KB금융지주	현대증권	22.56%	23,182원	6,737원
2016	미래에셋증권	대우증권	43.00%	16,518원	7,999원
2021	IMM	한샘	27.71%	222,550원	116,500원

주: 주식매수청구권 행사가격 또는 당시 시가

자료: 각사, 언론 보도, 한화투자증권 리서치센터

설상가상, 인수자에게 저가로 제3자배정 유상증자까지

지난 2025년 2월, 롯데렌탈은 최대주주 호텔롯데와 주요주주 부산롯데호텔이 보유한 지분 56.17%를 사모펀드 어피니티에 주당 77,115원에 매각하기로 결정했음을 발표했다. 같은 날 롯데렌탈은 어피니티를 대상으로 주당 29,180원에 신주를 발행하는 제3자배정 유상증자도 결의했다. 그러나 올해 1월 공정거래위원회가 기업결합을 불허함에 따라 동 거래는 2026년 5월 최종 무산되었다. 어피니티가 국내 2위 렌터카 회사인 SK렌터카의 경영권도 갖고 있어, 1위인 롯데렌탈까지 품을 경우 시장 내 경쟁이 제한될 우려가 있다는 것이 불허의 주된 이유였다. 이후 8월에 사모펀드 TPG가 롯데렌탈 지분 61.17%를 인수하는 주식매매계약을 체결했다.

2026년 9월에는 카카오게임즈가 모바일 게임 개발업체 미투온의 지배주주 측 지분을 주당 10,000원에 인수하는 주식양수도 계약을 체결했는데, 미투온의 이사회는 동 계약이 체결된 날 카카오게임즈에 제3자배정 유상증자를 결의하면서 신주 가격을 주당 2,842원으로 책정했다. 유상증자 규모는 기존 발행주식총수의 30%에 달한다.

2026년 7월에는 실내건축 솔루션 업체인 베노티앤알이 아크로 신기술조합 제241호에 주당 7,100원에 지배주주 지분을 매각하는 계약을 체결했는데 베노티앤알의 이사회는 같은 날 아크로 신기술조합에 신주 1주당 852원에 제3자배정 증자를 하기로 결의했다. 발행되는 신주는 베노티앤알 기존 발행주식총수의 30%를 넘는 규모이다.

2026년 6월, 유아동 패션업체 토박스코리아의 지배주주 측은 유아용 가구 및 소형가전 등을 주력 제품으로 하는 꿈비에 보유하고 있던 지분을 주당 8,380원에 양도하는 계약을 체결하고, 바로 그 날 꿈비에 1,990원에 신주를 발행하기로 결의했다. 유상증자 규모는 기존 발행주식총수의 20%이다.

[표2] 인수자에게 지배주주 구주 매각 후 인수자에게 저가로 제3자배정 유상증자 실시(시도)한 사례

인수 시기	인수자	피인수기업	전체 지분[주2] 대비 인수 물량 비율	지배주주에게 지급(제시)된 주당 인수 대금	주식매매계약 체결일 종가	제3자배정 유상증자 신주 가격	전체 지분[주2] 대비 증자로 발행되는 신주 비율
2025	어피니티[주1]	롯데렌탈	56.17%	77,115원	29,050원	29,180원	20.00%
2026	카카오게임즈	미투온	21.43%	10,000원	4,030원	2,842원	30.00%
2026	아크로 신기술조합	베노티앤알	12.75%	7,100원	1,018원	852원	31.29%
2026	꿈비	토박스코리아	13.29%	8,380원	2,280원	1,990원	20.00%

주1: 2026년 5월에 최종 무산됨

주2: 증자 전 발행주식총수

자료: 각사, 한화투자증권 리서치센터

소액주주를 배제한 밀실 합의

인수자가 지배주주와의 사적 협상 후 장외에서 지배주주의 지분만을 프리미엄을 얹어 매수하는 방식 하에서는, 지배주주만 경영권 프리미엄을 독점하여 주주평등의 원칙에 반할 뿐 아니라, 일반 소액주주는 경영권 변경을 수반하는 중대한 의사결정에서 소외되고 자신이 소유하고 있던 지분을 매각할 기회(투자자금 회수 기회)도 얻지 못한다.

이 단계까지만 해도 이미 소액주주의 권익이 상당히 침해되었는데, 이에 더해 인수 대상회사가 제3자배정 유상증자를 실시해 인수자가 저가에 신주를 매입할 기회까지 제공하는 것은 소액주주가 이미 입은 상처에 소금을 뿌리는 것에 비견될 수 있다. 인수자는 지배주주로부터 시가보다 높은 가격에 지분을 매입한 뒤 제3자배정 유상증자로 추가 지분을 할인된 가격에 매입함으로써*, 평균 매입단가를 낮추어 지분을 확대할 수 있게 된다. 이 경우 일반주주는 프리미엄에서 소외된 데 더하여 지분율 하락이라는 피해까지 입게 된다. 경영권 변경 후 시간이 흘러 기업가치가 상승할 수는 있겠지만 일반주주가 단기간에 지배주주와 동일한 가격에 투자금을 회수하는 것은 불가능에 가깝다.

(*유상증자를 먼저 실시하는 경우도 있음)

[참고] 소액주주를 평등하게 대우한 인수 사례

아직 국내에서 의무공개매수제도가 법제화되지 않았음에도 불구하고, 자발적으로 지배주주와 동일한 수준의 경영권 프리미엄을 소액주주에게도 적용하고 잔여 지분 전량을 공개매수한 사례들도 있다.

지난 2023년 덴티스트리인베스트먼트**는 오스템임플란트에 대해 공개매수를 실시했다. M&A 대상회사인 오스템임플란트의 전체 잠재적 발행주식총수 중 최대주주 지분과 자기주식을 제외한 잔여주식 71.8% 전부를 취득하여, 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 대상회사에 대한 자발적 상장폐지를 신청하고자 하는 목적에서 공개매수 절차를 추진했다.

(**유니슨캐피탈코리아(UCK)와 MBK파트너스가 오스템임플란트의 공개매수를 위하여 설립한 특수목적법인)

덴티스트리인베스트먼트는 공개매수 공시 전에 최대주주의 지분 18.9% 중 9.3%를 1주당 190,000원에 인수하기로 매매계약을 체결하고, 일반주주에 대해서도 매수가격을 동일하게 책정함으로써 일반 소액주주도 프리미엄을 향유할 수 있도록 하였다.

오스템임플란트 사례 이후, 인수자가 일반주주에게도 지배주주와 동일한 경영권 프리미엄을 얹은 인수 금액을 제시하는 사례가 국내에 속속 나타나고 있다.

[표3] 일반주주에게 지배주주와 동일한 인수 가격을 제시한 국내 사례

공개매수 시기	인수자	피인수기업	제시한 인수가격
2023	유니슨캐피탈, MBK파트너스	오스템임플란트	190,000원
2023	한앤컴퍼니	루트로닉	36,700원
2024	아키메드	제이시스메디칼	13,000원
2025	VIG파트너스	비올	12,500원
2025	한앤컴퍼니	SK디앤디	12,750원
2026	베인캐피탈	에코마케팅	16,000원
2026	EQT파트너스	더존비즈온	120,000원

자료: 고려대학교 경영대학, 한화투자증권 리서치센터

[Compliance Notice] (공표일: 2026 년 10 월 08 일)

이 자료는 조사분석 담당자가 객관적 사실에 근거해 작성하였으며, 타인의 부당한 압력이나 간섭없이 본인의 의견을 정확하게 반영했습니다. 본인은 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 본인은 이 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (엄수진)
저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.